



COOPERATE AGAINST TAX SKIMMING

one life
one prosperity

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK DAN PEMBEDAANNYA

1. Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan

- keadaan-keadaan perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak**
- siapa- siapa yang harus dikenakan pajak?**
- Berapa besar pajaknya?**

Atau dengan kata lain

Segala sesuatu tentang tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak,

2. Hukum Pajak Formil

- Peraturan peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan.
- Memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak

-
- Kontrol Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan Pajak
 - Kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak)
 - Prosedur pemungutan pajak

Maksud Hukum Pajak Formal

- Melindungi baik, baik Fiskus maupun wajib Pajak
- Memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik

PEMBEDAAN PAJAK DAN PEMBAGIANNYA



Berdasar golongan

- Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri oleh WP ybs dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

- Pajak Tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain

ex: PPN dan PPenjBM

Berdasar wewenang pemungut

- Pajak Pusat
- ✓ Pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dilakukan oleh Kemenkeu melalui Dirjen pajak
- ✓ diatur oleh UU
- ✓ hasilnya akan masuk APBN

■ Pajak Daerah

- ✓ Pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan melalui Dispenda
- ✓ diatur oleh Perda
- ✓ hasilnya akan masuk APBD

Berdasar sifat

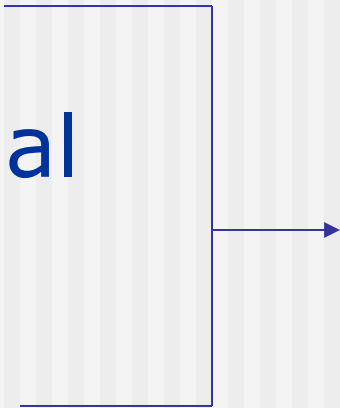
- Pajak Subjektif
- Pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan WP
- Dalam menentukan pajak harus ada alasan alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu daya pikul

2. Pajak objektif

- Pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya

TARIF PAJAK

- Tarif Tetap
- Tarif Proporsional
- Tarif Progresif
- Tarif Degresif



**Prinsip
Keadilan**

Tarif Tetap

- Tarif Pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan Pajak berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap

ex.bea materai untuk cek dan bilyet giro Rp. 10.000,-

Tarif Proporsional

- Tarif pajak yang merupakan persentase tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya
ex. Tarif PPN 11%

Tarif Progresif

- Pajak yang persentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, sehingga jumlah pajak yg terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya

Tarif Degresif

- Tarif pajak yang persentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, sehingga jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan Pajak